



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO



Palestrante

Caio Barbosa, Advogado da União

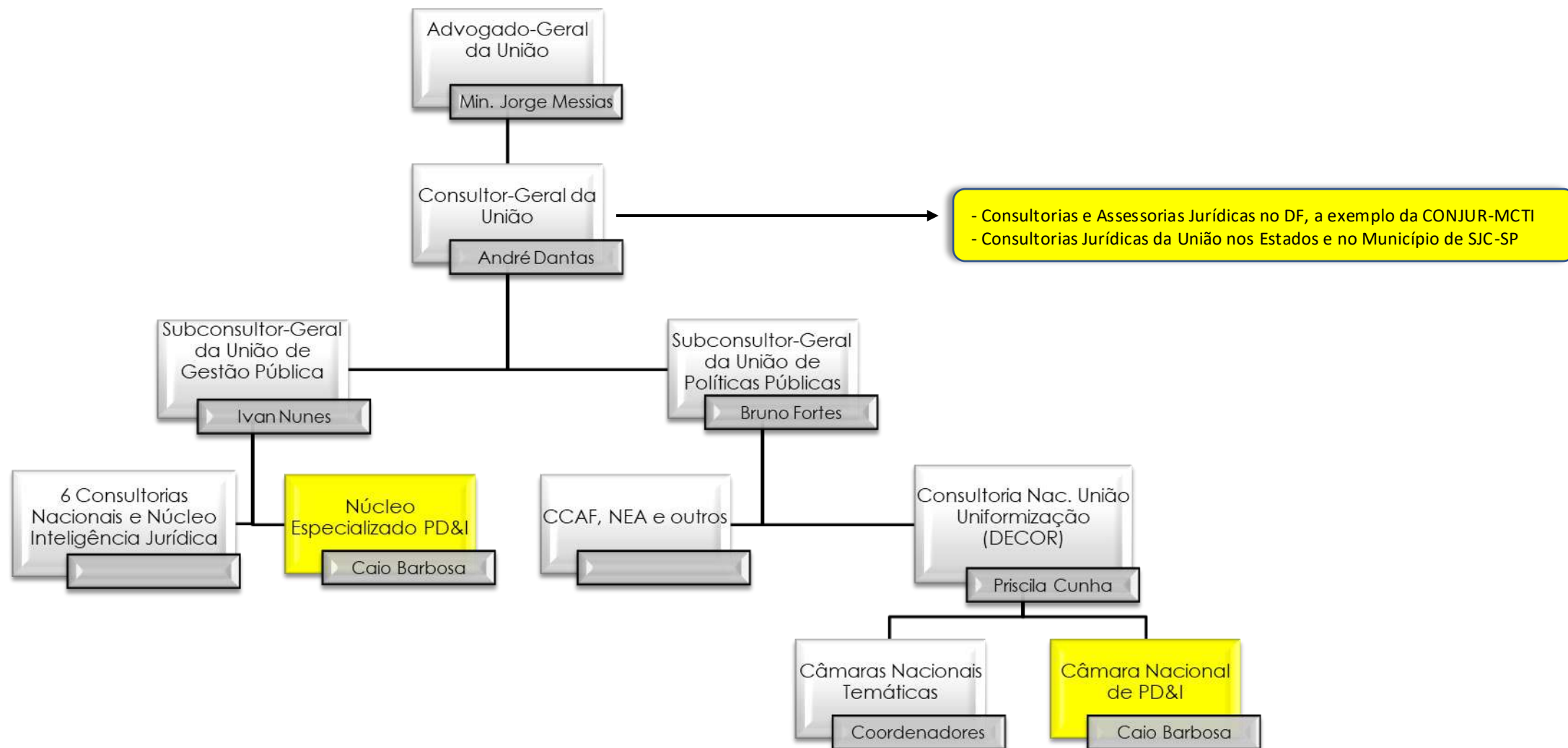
- Núcleo Especializado em Matéria de PD&I – CGU/AGU (2025-atual);
- Câmara Nacional de PD&I - CGU/AGU (2018-atual);
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (2016-2018, 2023-2025);
- Ministério da Economia (2019-2022);
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2009-2016);
- Coautor dos manuais 'Encomendas Tecnológicas no Brasil: guia geral de boas práticas' (IPEA) e 'Contrato Público para Solução Inovadora' (AGU);
- Coautor do livro 'Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil' (editora JusPodivm).

Sumário

- **Análise jurídica de CT&I na AGU 4**
- **Núcleo Especializado PD&I 5**
- **Acordo de Parceria PD&I 7**
- **Convênio PD&I 8**
- **Receitas próprias ICT pública 9**
- **Fundações de apoio 11**
- **Compras públicas de inovação 12**

Análise jurídica de CT&I na Advocacia-Geral da União (AGU)

Organograma Simplificado da Consultoria-Geral da União (CGU/AGU)



Núcleo Especializado PD&I

Criado em março de 2025

Presta atividades de consultoria e assessoramento jurídico:

- aos órgãos federais da administração direta localizados fora do Distrito Federal; e
- à própria AGU.

O Núcleo só atua em processos e consultas relacionadas a ciência, tecnologia e inovação.

Principais assuntos:

- ✓ Fundações de apoio
- ✓ Transferência de tecnologia
- ✓ Bolsa de estímulo à inovação
- ✓ Acordo de parceria e convênio para PD&I
- ✓ Política de Inovação e Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
- ✓ Contrato de prestação de serviços técnicos especializados (STE)
- ✓ Contrato de encomenda tecnológica (ETEC) e contrato público de solução inovadora (CPSI)
- ✓ Ambientes promotores de inovação como incubadora de empresas e parque tecnológico
- ✓ Compartilhamento ou permissão de uso de laboratórios, instalações, equipamentos, materiais e pessoal da ICT pública

Acordo de Parceria PD&I

Lei 10.973/2004, art. 9º

Decreto Federal 9.283/2018, arts. 35 a 37

Exemplo de uso. Execução conjunta de projetos PD&I em que:

- ICT pública executa do projeto;
- Parceiro privado coexecuta e/ou financia o projeto; e
- Fundação de apoio faz gestão administrativa e financeira dos recursos dedicados ao projeto.

A ICT pública também pode financiar o projeto, desde que os recursos públicos não sejam transferidos ao parceiro privado. Esses recursos poderão ser geridos pela fundação de apoio.

Convênio PD&I

Lei 10.973/2004, art. 9º-A

Decreto Federal 9.283/2018, arts. 38 a 60

Exemplo de uso. Concessão de apoio financeiro a projetos PD&I em que:

- Agência de fomento financia o projeto;
- ICT pública executa do projeto; e
- Fundação de apoio faz gestão administrativa e financeira dos recursos dedicados ao projeto.

A ICT pública também pode aportar recursos financeiros, bens ou serviços no projeto, além de executá-lo.

Receitas próprias da ICT Pública

Lei 10.973/2004, art. 18

Lei 8.958/1994, art. 1º, § 7º, e art. 3º, § 1º

- ❖ Captação, gestão e aplicação das receitas próprias
- ❖ Delegação à fundação de apoio
- ❖ Aplicadas exclusivamente em objetivos de PD&I da ICT pública, incluindo sua carteira de projetos institucionais e gestão da política de inovação

As receitas próprias captadas e geridas por fundação de apoio não ingressam na conta única do Tesouro nem transitam pelo orçamento público. Elas não estão submetidas aos limites individualizados de despesas primárias previstos no novo regime fiscal instituído pela LC 200/2023 (art. 3º, § 2º, IV).

Receitas próprias da ICT Pública

Exemplos de captação (Lei nº 10.973/2004, arts. 4º a 8º, 11 e 13)

1. Exploração de criações/inventos de titularidade da ICT;
2. Transferência ou licenciamento de tecnologia da ICT;
3. Prestação de serviços técnicos especializados – STE;
4. Compartilhamento e uso de laboratórios, equipamentos e capital intelectual da ICT.

Exemplos de aplicação

1. Financiamento de projetos de PD&I;
2. Aquisição de equipamentos e materiais para pesquisa;
3. Concessão de bolsas de estímulo à inovação;
4. Participação em eventos científicos e tecnológicos;
5. Construção, manutenção e melhoria de laboratórios e centros de pesquisa.

Projetos executados com suporte das fundações de apoio

Lei 8.958/1994

Decreto Federal 7.423/2010

- ☐ Tipo de negócio jurídico
- ☐ Instrumentos plurilaterais
- ☐ Natureza jurídica do valor destinado à fundação pelo serviço de gestão administrativa e financeira
- ☐ Prestação de contas da DOA
- ☐ Credenciamento e autorização

As fundações de apoio são agentes fundamentais do ecossistema de inovação.

Compras Públicas de Inovação

Contrato de Encomenda Tecnológica – ETEC

Lei 10.973/2004, art. 20

Decreto Federal 9.283/2018, arts. 27 a 33

Contrato de prestação de serviços de P&D, com risco tecnológico, para criação e aplicação de solução tecnológica inovadora indisponível no mercado, a ser utilizada ou apropriada pelo Estado, podendo abranger a posterior aquisição em escala do produto final gerado, com a finalidade de atender a uma demanda pública específica.



Compras Públicas de Inovação

Contrato Público de Solução Inovadora – CPSI

Lei Complementar 182/2021, arts. 12 a 15

- Teste e validação de soluções tecnológicas inovadoras, podendo abranger sua posterior aquisição para resolver uma demanda pública.
- O CPSI serve, especialmente (não exclusivamente), para testar soluções prontas ou quase prontas que estão próximas da fase de produto desenvolvido ou com protótipo funcional.
- Soluções de TRL alto – provavelmente TRL 7 ou superior – serão testadas em ambiente real ou simulado.

Obrigado



caio.barbosa@agu.gov.br
(61) 2026.7628 WhatsApp Business



